

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5717/2545

บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

นางหรือนางสาว รจเรจหรือรจเรข ว่อง
วิทวัสหรือโรจนวงศ์สกุล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

แม้โจทก์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง
อุทธรณ์ของโจทก์เพราะเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต่อศาลฎีกาก็ตาม แต่ข้อเท็จ
จริงก็ยังไม่ปรากฏว่าศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาและได้
มีการส่งคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ไปให้ศาลฎีกาพิจารณาแล้วแต่อย่างใด ฉะนั้น จึงยัง
ถือไม่ได้ว่าคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา การที่โจทก์
ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้รอการพิจารณาคดีไว้ก่อนจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ศาลฎีกาไม่มีอำนาจพิจารณาสั่งคำร้องดังกล่าวของโจทก์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์รับจำเลย
เข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการประจำเขต 351 จังหวัดอุดรธานี ในวันเริ่มต้นทำงาน

จำเลยได้รับเอกสาร "ยินดีต้อนรับสู่โลกของมิสทีน" ไว้จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการประจำเขต โดยสัญญาว่าจะส่งมอบคืนโจทก์เมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ หากไม่สามารถส่งคืนได้ไม่ว่ากรณีใดจะชำระราคาชุดละ 500 บาท นอกจากนั้นจำเลยยังได้ตกลงซื้อชุดกระเป๋าสตางค์มิสทีนซึ่งเป็นอุปกรณ์การขายสินค้าของสมาชิกโจทก์จำนวน 60 ชุด ราคาชุดละ 250 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โดยจำเลยยังไม่ชำระเงินแต่จำเลยตกลงว่าหากพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของโจทก์แล้ว จำเลยจะส่งคืนชุดกระเป๋าสตางค์ทั้งหมดให้โจทก์ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนหรือมิฉะนั้นจำเลยต้องชำระเงินให้แก่โจทก์ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2542 จำเลยได้รับหม้อตุ๋นอีมาร์เฟลิกจากนางหนูแดง สุบิน สมาชิกของโจทก์ที่นางหนูแดงขอคืนสินค้าให้โจทก์แต่จำเลยไม่นำส่งคืนโจทก์ เป็นการยกยอกทรัพย์สินของโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 โจทก์มีคำสั่งเลิกจ้างจำเลย การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากจำเลยไม่ยอมคืนเอกสารยินดีต้อนรับสู่โลกของมิสทีน กระเป๋าสตางค์ และหม้อตุ๋นให้โจทก์ นอกจากนั้นยังทำให้โจทก์เสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณในทางการค้าคิดเป็นค่าสินไหมทดแทนจำนวน 100,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 117,728.60 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 117,728.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้ยกยอกหม้อตุ๋นอีมาร์เฟลิกจากโจทก์ จำเลยได้ส่งคืนหม้อตุ๋นให้โจทก์แล้วจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบฟ้อง โจทก์เลิกจ้างจำเลยโดยจำเลยไม่ได้กระทำผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 20,500 บาท โจทก์ต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวน 123,000 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 41,000 บาท ค่าจ้างของเดือนพฤษภาคม 2542 จำนวน 13,666.60 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำนวน 738,000 บาท รวมเป็นเงิน 915,666.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างถึง

วันฟ้องแย้งเป็นดอกเบี้ย 5,456.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 921,122.96 บาท แก่ จำเลย ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ชำระเงินจำนวน 921,122.96 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 915,666.60 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยกระทำการทุจริต จำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหาย จากการเลิกจ้าง ทั้งจำเลยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามฟ้องแย้งเพราะโจทก์มีสิทธิยึด หน่วงค่าจ้างดังกล่าว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยกระเปาะแต่งตั้ง จำนวน 15,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 25 พฤษภาคม 2542) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก และให้ โจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 21,000 บาท ค่าชดเชยจำนวน 108,000 บาท และค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยค่าขอ อื่นให้ยก

ภายหลังจากศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาแล้วโจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำ พิพากษาของศาลแรงงานกลางต่อศาลฎีกา แต่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า คำฟ้อง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราช บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค หนึ่งไม่รับอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับคำฟ้อง อุทธรณ์ของโจทก์ต่อศาลฎีกา ต่อมาเมื่อศาลฎีกาได้พิจารณาสั่งคำร้องของโจทก์แล้ว และอยู่ระหว่างการนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกา โจทก์ได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2544 ต่อศาลแรงงานกลางความว่า มูลเหตุที่จำเลยไม่ส่งคืนสินค้าซึ่งจำเลย รับมอบจากสมาชิกของโจทก์รายนางหนูแดง สุบิน ให้แก่โจทก์นั้น เป็นการกระทำ

ความผิดอาญฐานยกยอกทรัพย์ และโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาต่อศาล
แขวงอุดรธานีตามคดีหมายเลขแดงที่ 655/2544 ของศาลดังกล่าว ขณะนี้คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลแขวงอุดรธานี โจทก์จึงขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งรอกการ
พิจารณาคดีนี้เพื่อรอฟังผลคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าว ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า
ศาลได้ออกหมายนัดไปแล้วจะส่งคำร้องของโจทก์ในวันนัด ต่อมาในวันที่ 14
มิถุนายน 2544 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางงดอ่านคำสั่งของศาลฎีกา
และส่งคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2544 ไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมและไม่แน่ว่าศาล
ฎีกาจะสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์หรือไม่ ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของศาล
แรงงานกลางที่ยกคำร้องของโจทก์ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้แม้
โจทก์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องอุทธรณ์ของ
โจทก์ต่อศาลฎีกาก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็ยังไม่ปรากฏว่าศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำฟ้อง
อุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาและได้มีการส่งคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์ไปให้ศาลฎีกา
พิจารณาแล้วแต่อย่างใด ฉะนั้น จึงยังถือไม่ได้ว่าคำฟ้องอุทธรณ์ของโจทก์คดีนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้รอก
การพิจารณาคดีนี้ไว้ก่อนจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ศาลฎีกาไม่มี
อำนาจพิจารณาสั่งคำร้องดังกล่าวของโจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง
ของโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปัญญา สุทธิบดี-วีรพจน์ เพียรพิทักษ์-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>